

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für InfoCodex-Applikationen (Standardsoftware und Dienstleistungen)
(Ausgabe Januar 2004)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)	2
2. Verantwortlichkeiten des Lieferanten	2
3. Verantwortlichkeiten des Kunden	3
4. Lizenzgebühren und Dienstleistungshonorare	3
5. Abnahme und Zahlung	3
6. Haftung und Garantie	4
7. Wartung	4
8. Rechte an Daten und Verfahren	5
9. Rechtsgewährleistungen	5
10. Geheimhaltung	5
11. Änderungen der AGB und der Verträge	6
12. Geltungsdauer und Kündigung von Verträgen	6
13. Salvatorische Klausel	6

1. Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)

Die nachstehenden Bestimmungen gelten bei einer Vertragspartnerschaft im Zusammenhang mit der Lieferung von InfoCodex-Lösungen (Überlassung von Standardsoftware inkl. linguistischer Datenbank und Erbringung projektbezogener Dienstleistungen).

- 1.1 Als "Lieferant" wird im Folgenden die InfoCodex SA oder ein autorisierter Vertriebspartner von InfoCodex SA bezeichnet. "Lizenzgeber" für die InfoCodex-Standardsoftware ist InfoCodex SA, Genf.
- 1.2 Die Lieferung von Standardsoftware und von zugehörigen Dienstleistungen erfolgt durch den Lieferanten (Auftragnehmer) an den Kunden (Auftraggeber) im Rahmen eines fallbezogenen Vertrags, in welchem die konkreten Aufgabenstellungen und Konditionen geregelt sind und welchem die vorliegenden AGB als integrierender Bestandteil zugrunde liegen. Durch die Unterzeichnung eines Vertrags anerkennen die Vertragsparteien die Bestimmungen der AGB.
- 1.3 "Standardsoftware" im Sinne dieser AGB sind Computer-Programme und Applikations-Bausteine sowie die abgekapselte linguistische Datenbank, welche der Lizenzgeber selbständig entwickelt hat und dem Kunden für die nicht-ausschliessliche Nutzung gemäss einem Vertrag zur Verfügung stellt. Für die Standardsoftware beansprucht der Lizenzgeber das Eigentumsrecht. Der Kunde ist berechtigt, die Standardsoftware zu Sicherungszwecken zu kopieren. Alle Kopien bleiben Eigentum des Lizenzgebers.
- 1.3 "Dienstleistungen" im Sinne dieser AGB umfassen:
 - Entwicklungsarbeiten, welche vom Lieferanten im Auftrag des Kunden im Zusammenhang mit der Realisierung einer kundenspezifischen Informatik-Lösung durchgeführt werden (Entwicklung von Individual-Software, Einbettung in die Infrastruktur des Kunden)
 - Die Beratung und Unterstützung des Kunden durch Personal des Lieferanten
 - Studien und Expertisen, welche vom Lieferanten in eigener Verantwortung durchgeführt werden.
- 1.4 Mit vorgängiger schriftlicher Zustimmung des Kunden kann der Lieferant Teilaufgaben an Dritte übertragen, bleibt jedoch gegenüber dem Kunden allein verantwortlich. Die Verträge mit Dritten müssen in jedem Fall die Ziffern 8-10 dieser AGB enthalten.

2. Verantwortlichkeiten des Lieferanten

- 2.1 Der Lieferant gewährleistet, dass er über den Know-how zur fachgerechten Installation und Wartung sowie für den zweckmässigen Einsatz der angebotenen Standardsoftware verfügt.
- 2.2 Der Lieferant verpflichtet sich zur sorgfältigen Auswahl, Ausbildung und fachmännischen Arbeitsweise der eingesetzten Mitarbeiter sowie zu deren Überwachung und Kontrolle. Er gibt dem Kunden schriftlich die Namen und Funktionen der für das Projekt zuständigen Mitarbeiter bekannt.
- 2.3 Bei Projekten, die sich über mehr als drei Monate erstrecken, erstellt der Lieferant monatlich einen schriftlichen Rapport über den Arbeitsfortschritt. Sofern eine Vergütung nach Aufwand vereinbart wird, orientiert der Lieferant den Kunden zusätzlich über das Verhältnis zwischen Arbeitsfortschritt und aufgelaufenen Kosten.
- 2.4 Der Lieferant anerkennt eine Aufklärungspflicht hinsichtlich Tatsachen, welche die vertragsgemässe Erfüllung in Frage stellen (z.B. Nichteinhaltung vereinbarter Verpflichtungen durch den Kunden) oder zu unzweckmässigen Lösungen führen können.

3. Verantwortlichkeiten des Kunden

- 3.1 Der Kunde stellt durch geeignete Vorkehrungen sicher, dass alle Personen, welche Zugang zur Standardsoftware haben, die vertraglichen Verpflichtungen einhalten. Ohne vorgängige schriftliche Zustimmung darf der Kunde die Standardsoftware nicht an Dritte abgeben.
- 3.2 Sofern möglich und notwendig, stellt der Kunde dem Lieferanten die für die Erbringung der Dienstleistungen geeigneten Räume und Maschinen zur Verfügung.
- 3.3 Der Kunde liefert dem Lieferanten alle Dokumente und Informationen, die er für die Erbringung der Dienstleistungen benötigt.

4. Lizenzgebühren und Dienstleistungshonorare

- 4.1 Die Lizenzgebühr ist das Entgelt für das nicht-ausschliessliche Nutzungsrecht der gelieferten Standardsoftware. Sie ist einmalig oder wiederkehrend gemäss den Festlegungen im entsprechenden Vertrag.
- 4.2 Im Falle einer wiederkehrenden Lizenzgebühr kann eine angemessene Änderung der Lizenzgebühr vom Lieferanten unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist mit Begründung angekündigt werden.
- 4.3 Der Lieferant erbringt die Dienstleistungen
 - zu einem Festpreis oder
 - nach Aufwand.

Wird eine Vergütung nach Aufwand vereinbart, so ist der Preis vom Lieferanten nach Kostenarten und Kostensätzen aufzugliedern und nach oben verbindlich zu begrenzen (Kostendach). Zudem ist genau abzurechnen.
- 4.4 Der Lieferant versichert dem Kunden, dass die in den Verträgen vereinbarten Beträge für eine umfassende Bearbeitung ausreichen. Die für eine Vergütung nach Aufwand geltenden Ansätze teilt der Lieferant dem Kunden vor Unterzeichnung des Vertrags schriftlich mit.
- 4.5 Der Kunde hat Nebenkosten wie Sekretariatsarbeiten, Reise- und Verpflegungskosten, Verpackung, Transport usw. nur zu tragen, wenn dies im Vertrag festgelegt ist.

5. Abnahme und Zahlung

- 5.1 Einmalige Lizenzgebühren werden nach Abschluss der ordnungsgemässen Installation der Standardsoftware (bzw. nach Abschluss der Testperiode, sofern eine solche im Vertrag festgehalten ist) in Rechnung gestellt.
- 5.2 Die Rechnungsstellung für Dienstleistungen erfolgt in Teilbeträgen nach den Erfüllungskriterien, die im Vertrag festgelegt werden (Zahlungsplan). Die letzte Rate ist in der Regel an die Abnahme der Dienstleistung gebunden.
- 5.3 Eine Rechnung, die innert 14 Tagen vom Kunden nicht schriftlich beanstandet wird, gilt als angenommen und wird zur Zahlung fällig. Als Gründe für eine Hinausschiebung der Fälligkeit gelten erhebliche Mängel, welche eine Nutzung der Standardsoftware bzw. der erbrachten Dienstleistungen in Frage stellen. Mit der Aufnahme der produktiven Nutzung gilt die Leistung aber als angenommen.
- 5.4 Fällige Zahlungen leistet der Kunde innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung.

6. Haftung und Garantie

- 6.1 Der Lieferant haftet als Spezialist für vollgeeignete Dienstleistungen. Bei Nicht- oder nicht richtiger Erfüllung eines Vertrags haftet der Lieferant bei Vorliegen eines Verschuldens bis maximal zur Höhe des Auftragswertes des betreffenden Vertrags. Von dieser Begrenzung ausgenommen ist die Haftung für Schäden aus Urheberrechtsverletzung gemäss Ziffer 9.
- 6.2 Bezüglich der Standardsoftware und Individual-Software haftet der Lieferant während der Garantiezeit für die von ihm zugesicherten Programmspezifikationen, jedoch nicht dafür, dass die Programme ohne Unterbruch und Fehler funktionieren. (Die Verantwortung des Lizenzgebers gegenüber dem Lieferanten im Falle der Standardsoftware ist Sache der Vertriebspartnerschafts-Vereinbarung.)
- 6.3 Die Haftung für Schäden aus der Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen des Kunden sowie für indirekte Schäden und Folgeschäden, wie entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter, ist ausgeschlossen. Eine allfällige Konventionalstrafe kann im Vertrag festgelegt werden.
- 6.4 Die Garantie für Standardsoftware und Individual-Software beginnt am ersten Werktag nach Abschluss der ordnungsgemässen Installation und dauert 12 Monate, sofern im Vertrag nichts anderes vermerkt ist. Übernimmt der Lieferant die Wartung der Programme gemäss Ziff. 7, dauert die Garantie solange, wie der Lieferant Wartungsleistungen erbringt.
- 6.5 Kann der Lieferant (bzw. Lizenzgeber) die Garantieleistungen nicht oder nicht mehr erbringen, so liefert er dem Kunden unverzüglich den Quellencode des betreffenden Programms. Der Quellencode ist beim Amtsnotariat Buchs, St. Gallerstrasse 6, CH-9470 Buchs, hinterlegt.
- 6.6 Werden Programme im Besitz des Kunden beschädigt oder gelöscht, so liefert der Lieferant einen Ersatz unter Berechnung des Datenträgers und der Versandkosten.

7. Wartung

- 7.1 Nach der unentgeltlichen Wartung übernimmt der Lieferant auf Verlangen des Kunden die Wartung der Programme. Diese umfasst:
 - die Berichtigung der Programme und die raschmögliche Fehlerbehebung
 - die Lieferung von Programmverbesserungen in der Standardsoftware
 - die periodische Nachführung der linguistischen Datenbank
 - die Nachführung der Dokumentation und anderer Unterlagen
 - die notwendigen Programmanpassungen bedingt durch Änderungen des Betriebssystems des Kunden, sofern zwischen altem und neuem Betriebssystem eine Aufwärtskompatibilität besteht.
- 7.2 Die Wartungsgebühren werden im Vertrag festgelegt. Sie können als wiederkehrende Wartungsgebühren oder als Vergütungen nach Aufwand vereinbart werden. Die Ziff. 4 ist dabei sinngemäss anwendbar.
- 7.3 Der Lieferant verpflichtet sich, die Wartungsleistungen auf Verlangen des Kunden während mindestens 4 Jahren seit Ende der unentgeltlichen Wartung zu erbringen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Lieferant die Wartung eines Programms unter Beachtung einer Mitteilungsfrist von 12 Monaten kündigen. Der Kunde kann die Wartung eines Programms jederzeit unter Beachtung einer Mitteilungsfrist von 3 Monaten kündigen.
- 7.4 Im Falle der Standardsoftware wird der "Second-Level-Support" durch den Lizenzgeber erbracht (im Auftrag des Lieferanten).

8. Rechte an Daten und Verfahren

- 8.1 Alle speziell für den Kunden entwickelten Unterlagen und Auswertungen in schriftlicher oder maschinell lesbarer Form gehören ausschliesslich dem Kunden.
- 8.2 Alle Verfahren, Ideen, Konzepte und Methoden in Bezug auf die Verarbeitung von Daten, die bei der Erbringung von Dienstleistungen durch Personal des Lieferanten allein oder in Zusammenarbeit mit Personen des Kunden entwickelt worden sind, können beide Parteien beliebig verwerten.
- 8.3 Im Rahmen der Dienstleistung allenfalls erworbene Patentrechte an Entdeckungen, Erfindungen oder Verbesserungen, die
 - a) von Personal des Kunden gemacht worden sind, gehören dem Kunden
 - b) von Personal des Lieferanten gemacht worden sind, gehen in das Eigentum vom Lieferanten über. Der Lieferant gewährt dem Kunden jedoch eine nicht ausschliessliche, unwiderrufliche, weltweite und gebührenfreie Lizenz zur Benützung dieser Rechte.
 - c) gemeinsam durch Mitarbeiter des Kunden und des Lieferanten gemacht worden sind, gehen ins Eigentum beider Vertragsparteien über, ohne dass gegenseitig Lizenzgebühren erhoben werden. Die Übertragung der Rechte an Dritte bedarf einer Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Lieferanten.

9. Rechtsgewährleistungen

- 9.1 Der Lizenzgeber erklärt, dass er die gelieferte Standardsoftware selbst entwickelt hat und daran die notwendigen Schutzrechte begründet oder die entsprechenden Rechte zum Gebrauch und Vertrieb erworben hat.
- 9.2 Der Lieferant verteidigt den Kunden gegen Ansprüche, die aus der Verletzung von Patenten oder Urheberrechten bei der Nutzung von Standardsoftware bzw. bei der Erbringung von Dienstleistungen gemacht werden. Der Lieferant übernimmt dem Kunden auferlegte Kosten und Schadenersatzleistungen, sofern der Kunde ihn schriftlich und ohne Verzug über gestellte Ansprüche benachrichtigt hat und ihm alle Massnahmen zur Verteidigung sowie Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
- 9.3 Der Lieferant ist von den vorstehenden Verpflichtungen enthoben, wenn der Kunde von einer Schutzrechtsverletzung vor deren Geltendmachung wusste oder ein schutzrechtlicher Anspruch darauf besteht, dass das Lizenzmaterial vom Kunden geändert wurde oder dass dessen Nutzung unter anderen als den spezifizierten Einsatzbedingungen erfolgt.

10. Geheimhaltung

- 10.1 Der Lieferant verpflichtet sich zur Verschwiegenheit hinsichtlich aller Tatsachen aus dem Bereich des Kunden, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. Im Zweifel sind die Tatsachen vertraulich zu behandeln. Diese Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsabschluss und auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklärungspflichten.
- 10.2 Publikationen sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Kunden gestattet.

11. Änderungen der AGB und der Verträge

- 11.1 Die Vertragsparteien können während der Erbringung der Dienstleistungen jederzeit Änderungen der vereinbarten Leistungen schriftlich vorschlagen. Wünscht der Kunde eine Änderung, wird der Lieferant innert 14 Tagen schriftlich mitteilen, ob die Änderung möglich ist und welche Auswirkungen sie auf die Erbringung der Dienstleistungen, namentlich auf Preise und Termine, hat. Der Kunde wird einen Änderungsantrag vom Lieferanten innert gleicher Frist annehmen oder ablehnen.

Während der Prüfung von Änderungsvorschlägen setzt der Lieferant seine Arbeiten nur soweit fort, als dies zweckmässig ist.

- 11.2 Änderungen des vorliegenden AGB und der Verträge bedürfen der Schriftform.

12. Geltungsdauer und Kündigung von Verträgen

- 12.1 Der Kunde kann jeden Vertrag unter Beachtung einer Mitteilungsfrist von 30 Tagen schriftlich kündigen. In diesem Fall stellt der Lieferant auf Verlangen des Kunden die unter den gekündigten Vertrag fallenden Tätigkeiten unverzüglich ein, wenn für den Kunden kein praktisch verwertbares Ergebnis mehr entstehen kann.

Im Falle der Kündigung eines Vertrags bezahlt der Kunde dem Lieferanten ausschliesslich die Kosten der bis dahin erbrachten Dienstleistungen und die einmaligen Lizenzgebühren (bzw. die aufgelaufenen Lizenzen im Falle von wiederkehrenden Lizenzgebühren).

Falls die Kündigung wegen mangelnder Funktionalität der Standardsoftware innerhalb von 60 Tagen nach der diesbezüglichen Rechnungsstellung erfolgt, stehen dem Lieferanten aber nur 20% der einmaligen Lizenzgebühren zu (mindestens aber EUR 3'000.--). Der Kunde hat in diesem Falle sämtliche Kopien der Standardsoftware zu vernichten und den Vollzug dem Lieferanten schriftlich zu bestätigen.

- 12.2 Der Lieferant kann einen Vertrag nur bei schwerer Verletzung der vertraglichen Vereinbarungen durch den Kunden kündigen.

13. Salvatorische Klausel

- 13.1 Sollten einzelne Bestimmungen der AGB bzw. eines Vertrags unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden zusammenwirken, um unwirksame Regelungen durch solche zu ersetzen, die den unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich entsprechen.

Genf und Buchs, im Januar 2004

InfoCodex SA